

인천항만공사 감사위원회

시정요구

제 목 부적격 감사인 인사발령 주의 및 시정

소 관 기 관 인천항보안공사

내 용

1. 업무 개요

인천항보안공사(이하 “IPS”라 한다)의 인사에 관한 사항은 「인사관리규정」, 「인사관리규정 시행세칙」, 「인천항보안공사 취업규칙」에서 규정하고 있다.

감사업무의 체계적 수행과 합리적 회사 운영을 위한 사항은 「감사규정」, 「감사규정 시행세칙」을 통해 규정하고 있으며, 기타 법령·규정에서 별도로 정한 것을 제외하고는 이들 규정에 따른다.

2. 관련규정 및 판단기준

IPS 「인사관리규정」(이하 “규정”이라 한다) 제20조(보직)에 따르면 직원의 보직은 자격, 기능, 경력, 기타 직무상의 특기 등을 감안하여 보임하여야 한다.

동 「규정」 제22조(보직해제) 제1항 제4호에서는 채용비리 등 기타 사유로 인하여 부적당하다고 인정되어 정상적인 업무수행을 기대하기 어려운 자를 인사위원회 심의를 거쳐 보직해제를 할 수 있는 대상으로 적시하고 있다.

한편 IPS 「감사규정 시행세칙」(이하 “감사세칙”이라 한다) 제6조(감사담당의 선정) 제2항에 따르면 감사담당은 회사 직원으로 2년 이상 근무한 자로서 성실하고 근무성적이 양호한 자 중에서 선정하여야 한다고 명시하고 있다.

동 「감사세칙」 제7조(감사의 독립성) 제2항 제2호, 제3호를 통해 감사담당 이 감사대상 업무의 의사결정 과정에 직·간접적으로 관여한 경우, 감사담당 이 감사수행일 전 2년 이내에 감사대상 업무를 수행한 경우 등 감사담당의 독립성이 저해될 요인이 있는 경우 당해 감사에 관여할 수 없다고 적시하고 있다.

제6조(감사담당의 선정) ②제1항에 의한 감사담당은 회사 직원으로 2년 이상 근무한 자로서 성실하고 근무성적이 양호한자 중에서 선정하여야 한다.

제7조(감사의 독립성) ①감사담당은 감사업무를 수행함에 있어 독립성을 유지하여야 한다.

②감사담당이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 독립성 저해요인이 있는 경우 당해 감사에 관여할 수 없다.

1. 감사담당이 감사업무 수행과 관련하여 혈연 등 개인적인 연고나 경제적 이해관계로 인해 감사 계획, 감사실시 및 감사결과의 처리과정에 영향을 미칠 우려가 있는 경우
2. 감사담당이 감사대상 업무의 의사결정과정에 직·간접적으로 관여한 경우
3. 감사담당이 감사수행일 전 2년 이내에 감사대상 업무를 수행한 경우
4. 감사담당과 친족관계에 있거나 이러한 관계에 있던 자가 감사대상 업무와 관련이 있는 경우

3. 감사결과

① 인천항만공사가 IPS에 대해 실시한 2022년 종합감사 처분요구에 따른 조치로 IPS는 2022년 8월 「취업규칙」 제63조(비상근무수당) 미준수(지급 부적정) 사유로 당시 000실 소속 000에 대해 “주의”를 처분했다.

② 2023년 01월 IPS 자체감사에서는 동일인에 대해 「법인카드 사용지침」 제4조(법인카드사용의 제한) 제3항 위반해 카드를 부적정하게 사용한 사유로 “견책” 문책을,

③ 2023년 4월에는 「취업규칙」 제4조(성실의무), 제14조(근무시간 및 휴게시간), 제17조(출근) 등을 위반하여 근태기록 관리 미흡으로 “주의”를 결정한 바 있다.

이후 IPS는 2023. 6. 1.자 인사발령을 통해 000를 감사실 감사기획관(감사 및 공직윤리 업무) 담당으로 전보 조치했다.

상기 ①항~③항 사실을 보면 2022. 8. ~ 2023. 4.(약9개월) 기간에 “견책” 1회, “주의” 2회 등 문책을 받은 자를 감사업무를 수행하는 감사인으로 임명한 것은 「규정」 제20조(보직) 자격, 경력, 기타 특기사항을 보직 배치에 감안하도록 한 내용에 적합하다고 볼 수 없으며,

「규정」 제22조(보직해제) 제1항 제4호에서 채용비리 등 기타 사유로 부적당하다고 인정되어 정상적인 업무를 수행하기 어려운 자를 보직해제 할 수 있도록 한 취지에 부합한다고 보기 어렵다.

특히 「감사세칙」 제6조(감사담당의 선정)에 성실하고 근무성적이 양호한 자 중에 감사담당을 선정해야 한다고 명시하고 있는 조항과는 더욱 거리가 멀다고 하겠다.

또, 「감사세칙」 제7조(감사의 독립성) 제2항 제1호~제3호가 감사의 독립성이 저해될 우려가 있을 시 감사담당 업무에 관여할 수 없도록 하고 있음에도, 직전까지 000실 소속이었던 000를 감사실로 인사발령하고, 000000관 업무를 겸직하도록 한 점은 동 조항 취지와 어긋난다고 하겠다.

4. 조치할 사항

인천항보안공사 사장은

① 「규정」 제20조, 「감사세칙」 제6조에 어긋나며, 부적격자라 판단되는 직원을 감사인으로 인사발령한 행위자에게 “주의” 조치하시기 바랍니다. (주의)

② 인사·감사 관련 규정에 맞게, 감사실 감사인으로 부적합다고 판단되는 000에 대하여 감사실 보직해제를 하시기 바랍니다. (시정) 끝.